



Nr. 343 Ministerrat¹ vom 24. April 1926, 11 Uhr

R 43 I/1411, Bl. 175 f.

Anwesend: Luther, Stresemann, Curtius, Marx, Stingl, Haslinde; StS Kempner, v. Schubert, Meissner, Weismann, Zweigert; MinDir. Pünder, Gaus; MinR Weigert; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Außenpolitische Lage.
2. Arbeitslosenunterstützung und Kurzarbeiterfürsorge.
3. Münchener Reise des Reichskanzlers.
4. Schankstättengesetz. [...]
5. Fürstenabfindung – Volksbegehren.

1. Außenpolitische Lage.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtete, daß der Vertrag mit Rußland vertragsreif sei. Die Russen legten außerordentlichen Wert darauf, den Vertrag noch heute zu zeichnen. Sie würden zu diesem Zweck heute mittag in das Auswärtige Amt kommen. Die Veröffentlichung des Vertrages solle am Dienstagmorgen [27. 4.] erfolgen. Er bitte um die Ermächtigung, den Vertrag zeichnen zu dürfen.

Der *Reichskanzler* wies auf das Telegramm des Botschafters v. Hoesch hin, nach dem er, der Botschafter, Briand zugesagt habe, Deutschland werde mit dem Abschluß des Vertrages und der Veröffentlichung noch einige Tage warten². Es frage sich jetzt, ob mit dieser Zusage des deutschen Botschafters das beabsichtigte Vorgehen zu vereinigen sei. Der Reichskanzler fragte, ob es nicht möglich sei, den Russen heute lediglich mitzuteilen, daß der Ministerrat zugestimmt habe, die Unterzeichnung aber erst nächste Woche erfolge.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* äußerte dagegen große Bedenken. Es sei sehr gefährlich, die Russen jetzt wieder nach Hause zu schicken. Es sei auch zu beachten, daß die Presse bereits über den Vertrag völlig informiert sei³, so daß, selbst wenn die Zeichnung bekannt werde, Unheil kaum zu befürchten sei. Zu erwägen sei, ob vielleicht Herrn Briand der Vertrag bereits am Montag übergeben

¹ Vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 160.

² Dieses Telegramm v. Hoeschs vom 22. 4. ist abgedr. in: ADAP, Serie B, Bd. I, 1. Dok. Nr. 159.

³ Vgl. Dok. Nr. 333, P. 3.

werden könnte, damit er bei irgendwelchen Anfragen in der Kammer zur Regelung seiner Sprache informiert sei.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, den Vertrag so rasch als möglich abzuschließen. Die Unbequemlichkeit, die daraus für Briand entstehen könne, sei nicht so groß.

Der *Ministerrat beschloß darauf*: Der Reichsminister des Auswärtigen wird ermächtigt, den vorgelegten Vertrag mit Rußland abzuschließen. Das Auswärtige Amt wird prüfen, ob der Text Herrn Briand bereits am Montag übergeben werden kann ⁴.

Der *Reichskanzler* bat, bei der Veröffentlichung und Kommentierung des Vertrages bezüglich der Worte „trotz friedlichen Verhaltens“ ⁵ klar zum Ausdruck zu bringen, daß diese Worte den Sinn von „unprovoziert“ wiedergeben sollen. Wenn dies nicht geschehe, befürchte er, daß im Hinblick auf diese Formulierung unfreundliche Auslegungen erfolgen. Eine Änderung des Vertragstextes selbst schlage er nicht vor.

Der Ministerrat stimmte zu; das Auswärtige Amt wird dies berücksichtigen.

Der Presse soll mitgeteilt werden, daß das Kabinett dem Vertrag zugestimmt habe und der Herr Reichspräsident nunmehr dem Reichsminister des Auswärtigen die Vollmacht zur Zeichnung gegeben habe ⁶.

2. Arbeitslosenunterstützung und Kurzarbeiterfürsorge.

[Das Kabinett beschloß die Verlängerung der Bestimmungen über Kurzarbeiterfürsorge und über Höchstsätze in der Erwerbslosenunterstützung ⁷.]

3. Münchener Reise des Reichskanzlers.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß er um einen Bericht über die Münchener Reise ⁸ gebeten worden sei. In der nächsten Woche werde eine Ministerbesprechung bezüglich der zweiten bayerischen Denkschrift erforderlich werden. Er empfehle, bei dieser Gelegenheit den gewünschten Bericht entgegenzunehmen ⁹.

Der *Ministerrat* war damit einverstanden.

⁴ StS v. Schubert übermittelt die Texte des Vertrages und des zugehörigen Notenwechsels (s. RGBl. 1926 II, S. 359; Schultheß, S. 87 ff.) am 24. 4. an die Missionen in Paris, London, Brüssel und Rom. Schubert empfiehlt, den betr. Regg. Abdrucke dieser Texte am Vormittag des 27. 4. (Dienstag) zu übergeben. Vgl. ADAP, Serie B, Bd. II, 1, Dok. Nr. 168, Anm. 6.

⁵ Dt. Kompromißformel für das von den Sowjets abgelehnte „unprovoziert“ des dt. Entwurfs (Art. 2) vom 30.3.26. Vgl. Dok. Nr. 330, P. 2, dort bes. Anm. 4.

⁶ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 346, P. 5.

⁷ Zum Erlaß der geltenden Regelungen vgl. Anm. 17 zu Dok. Nr. 292 und Anm. 2 zu Dok. Nr. 293. – Die Verlängerung erfolgt durch Anordnungen des RArbM vom 30. 4. (RArbBl. Nr. 18, S. 137). Danach bleiben die Kurzarbeiterfürsorge bis 3. 7., die Höchstsätze der Erwerbslosenunterstützung bis 22.5.26 in Kraft.

⁸ Auf Einladung der Bayer. StReg. hatten Luther, Külz und Reinhold in der Zeit vom 17.–19. 4. München besucht und Besichtigungsfahrten in verschiedene Teile Bayerns unternommen.

⁹ Eine solche Ministerbesprechung findet in der restlichen Amtszeit Luthers nicht mehr statt. Zur bayer. Denkschrift s. Dok. Nr. 336, dort bes. Anm. 7.

4. Schankstättengesetz. [...]

5. Fürstenabfindung – Volksbegehren.

Der *Reichsminister der Justiz* bat, bereits heute über den Gesetzentwurf betr. Volksbegehren¹⁰ Beschluß zu fassen. Es sei zweckmäßig, den Gesetzentwurf so schnell als möglich dem Reichstag vorzulegen.

Staatssekretär *Zweigert* unterstützte diesen Antrag. Der Kompromißantrag werde doch noch längere Zeit dauern. Außerdem sei es zweckmäßig, darauf hinzuwirken, daß dieser Kompromißantrag gar nicht mit dem Enteignungsgesetz irgendwie verbunden werde¹¹.

Der *Reichskanzler* empfahl, in der schriftlichen Stellungnahme der Reichsregierung zu dem Entwurf eines Gesetzes über Enteignung der Fürstenvermögen einige Abänderungen vorzunehmen.

Dem wurde zugestimmt und die Formulierung dem Reichskanzler und Staatssekretär *Zweigert* überlassen.

Staatssekretär *Zweigert* fragte, ob vor Einbringung des Gesetzes im Reichstag der Gesetzentwurf dem Reichsrat vorgelegt werden soll. Dies wurde für nicht zweckmäßig und nicht erforderlich erachtet.

Staatssekretär *Weismann* erklärte dies ebenfalls für nicht erforderlich. Er werde dem Reichsrat entsprechende Mitteilung machen.

Der *Ministerrat* stimmte sodann dem vorliegenden Gesetzentwurf zu. Der Gesetzentwurf soll umgehend dem Reichstag zugeleitet werden¹².

¹⁰ Der RIM hatte am 20. 4. den von SPD und KPD zum Volksbegehren gestellten „Entwurf eines Gesetzes über Enteignung der Fürstenvermögen“ (zum Inhalt s. Anm. 15 zu Dok. Nr. 277) erneut vorgelegt und im Begleitschreiben mitgeteilt: „Das Volksbegehren ist zustande gekommen [vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 292]. Nach § 43 Abs. 3 des Gesetzes über den Volksentscheid [vom 27.6.21, RGBl., S. 790] hat die Reichsregierung unverzüglich den begehrten Gesetzentwurf einzubringen. Der begehrte Gesetzentwurf ist von der Reichsregierung dem Reichstag zu unterbreiten (Artikel 73 Abs. 3 Satz 4 der Reichsverfassung).“

Beigefügt sind Entwürfe einer Stellungnahme der RReg. zum begehrten GesEntw. und einer gutachtlichen Äußerung zur Frage seiner Verfassungsmäßigkeit. Im Gutachten, das mit der gutachtlichen Stellungnahme des RIM vom 11. 2. (vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 292) inhaltlich übereinstimmt, wird unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts der Standpunkt vertreten, daß der begehrte GesEntw. verfassungsändernd sei. In der Stellungnahme spricht sich die RReg. mit Entschiedenheit gegen den GesEntw. aus und erklärt die entschädigungslose Enteignung der gesamten Fürstenvermögen als den Grundsätzen widersprechend, „die in einem Rechtsstaate die Grundlage für jeden Gesetzgebungsakt zu bilden haben“. Sie werde das Zustandekommen eines Kompromißentwurfs mit allen Mitteln fördern und hoffe, auf diesem Wege eine Rechtsgrundlage schaffen zu können, die den GesEntw. des Volksbegehrens inhaltlich erübrige (R 43 I/2206, Bl. 288-299).

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 348, P. 2 und 349, P. 2.

¹² Der GesEntw. wird vom RIM unter Beifügung der in Anm. 10 erwähnten Anlagen am 24. 4. dem RT vorgelegt (RT-Drucks. Nr. 2229, Bd. 408), der ihn am 6. 5. mit 236 gegen 142 Stimmen ablehnt (RT-Bd. 390, S. 7045). Der RIM erklärt daraufhin den GesEntw. am 17. 5. zum Gegenstand des Volksentscheids. Die am 20. 6. stattfindende Volksabstimmung erbringt mit 14,4 Mio Ja-Stimmen nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmberechtigten (Egelhaaf 1926, S. 135).

Zitierhinweis

Nr. 343 Ministerrat vom 24. April 1926, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1300–1302 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D343>